

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구

제 목 : [1] 농사용 고객 전기사용계약 위반 및 위약금 청구 필요

관 계 부 서 : 광주전남본부

조 치 부 서 : 광주전남본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

우리 회사는 수산물 생산자가 회원으로 가입된 조합대행 및 공동건조를 포함한 수산물 생산자의 건조시설에 한하여 농사용(을) 전력을 적용하고, 타인으로 부터 수탁 받은 수산물 건조시설에는 산업용전력을 적용하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제60조 및 「기본공급약관 시행세칙」 제43조에 따르면 농수산물 생산자의 농사용(을)전력은 농수산물 건조시설에 한하여 적용하며 수산물 건조의 경우 생산자가 회원으로 가입된 조합대행 및 공동건조를 포함한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 광주전남본부 관내 농사용전력을 적용받고 있는 수산물 해조류 건조

고객 36호 중 최초 송전 시에는 산업용전력을 적용받았으나 6개월 내 농사용전력으로 계약종별을 변경한 사례를 점검한 결과 영어조합법인 ㉹㉹㉹㉹ 고객 등 3호가 [표 1]과 같이 확인되었다.

[표 1] 영어조합법인 ◆◁♠ 전기사용계약 현황

송전일자	고객명	고객번호	계약종별			계약전력 (kW)
			최초	변경	변경일	
2002.01.14.	익명화	익명화	산업용	농사용	2002.04.20.	990
2005.04.12.	익명화	익명화	산업용	농사용	2005.08.09.	990
2012.03.13.	익명화	익명화	산업용	농사용	2012.08.08.	950

[표 1] 중 “영어조합법인 ◆◁♠(이하 ‘◆◁♠’이라 함)”의 전기사용계약사항과 관련된 서류를 점검한 결과 이상은 없었으나, 2025년 9월 17일 전기사용 현장을 방문하여 ◆◁♠의 전무 ♥*△과 면담한 결과 ‘자가 생산’한 해조류의 건조 뿐만 아니라 [그림]과 같이 ‘타인이 생산’한 해조류도 건조하고 있음을 확인하였다.

[그림] 해조류 수탁 확인 서류

판매확인서	수탁 작업현장	수탁 BOX
익명화	익명화	익명화

판매사실 확인서	판매사실 확인서	품목제조 리스트
익명화	익명화	익명화

◆◁♠의 경우는 자가 생산한 수산물 외에 타인의 수산물을 매수하여 본인의 시설에서 건조 및 제품화하고 있으므로 농사용전력이 아닌 산업용전력이 적용되어야 하고, 기본공급약관 시행세칙 제29조 1항 3호에 따라 계약종별을 위반하여 사용하고 있어 실제 전기사용용도에 해당되는 종별을 기준으로 계산한 요금과 기존계약에 의하여 조정한 요금, 위약추징금 및 기간이 확인가능한 경우에는 최장 5년까지 소급하여 [표 2]와 같이 적용되어야 한다.

[표 2] 면탈금 계산 내역(기간 : 2021년 8월 ~ 2025년 9월)

(단위 : 원)

요금차액(산업-농사) ①	부가가치세 ②	전력기반기금 ③	면탈금 ④ (①+②+③)	위약추징금 ⑤	위약금(④+⑤)
483,791,145	56,175,073	20,784,510	560,750,728	560,750,728	1,200,461,039

그러나 ◆◁♠측은 동일한 장소에서 동일한 건조설비를 이용하고 있어 자가 생산물은 농사용으로, 타인의 생산물은 산업용으로 구분·적용하여 그 비율에 따라 위약금을 산정할 것을 요청하고 있으나 「요금업무처리지침」 제5장 제1절 4.에

따라 고객이 설비의 일부를 계약한 종별과 다르게 사용하거나 무단증설한 설비가 다른 계약종별에 해당되지 않으므로 위약금을 구분하여 산정하는 것은 적용할 수 없다.

관계부서 의견

영업처 업무 담당자는 자가 생산하지 않은 수산물의 건조는 산업용전력을 적용하여야 하며, 동일한 설비로 자가 생산한 수산물과 타인이 생산한 수산물로 구분하여 위약금을 산정할 수 없다고 답변하였다.

조치할 사항

광주전남본부장은

- ① 전기사용계약을 위반하여 사용한 고객에 대한 계약종별을 정상화하여 주시고, (시정)
- ② 계약종별 위반에 대한 위약금을 추징하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 2	추 정 [1,200,461,039원]	-	광주전남본부	광주전남본부